

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1305/2531

วัด สุนทร ประดิษฐ์
นาย ณรงค์ เล้ากุลวิเศษฐ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 1336, มาตรา 1337

จำเลยและ ย. บรรจุพระเครื่องพิพาทไว้ในเจดีย์บรรจุกระดูกของบรรพบุรุษซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณพระอุโบสถวัดโจทก์ เพื่อให้ลูกหลานเซ่นไหว้เมื่อย.ตายจำเลยก็ยังไปเคารพกราบไหว้ตามประเพณีชาวจีนตลอดมาไม่เคยสละละทิ้งดังนี้ พระเครื่องพิพาทซึ่งบรรจุไว้ในเจดีย์ดังกล่าวยังเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลย โจทก์เจาะเจดีย์เอาพระเครื่องพิพาทไป จำเลยติดตามเอาคืนจากโจทก์ได้ ไม่เป็นละเมิดต่อโจทก์. (ประชุมใหญ่ครั้งที่ 3/2531).

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของและผู้ครอบครองพระเครื่อง คือพระฝักไม้ดำจำนวน 210 องค์ และพระฝักไม้ขาว จำนวน 58 องค์ ซึ่งเป็นพระประจำวัดโจทก์ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2523 จำเลยที่ 3 ที่ 4 ได้ร่วมกันข่มขู่พระครูประสาทธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดโจทก์ให้ส่งมอบพระเครื่องจำนวนดังกล่าวให้แก่จำเลยที่ 3 ที่ 4 เพื่อประโยชน์ร่วมกันระหว่างจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 เป็นการละเมิดต่อโจทก์ โจทก์ได้ทวงถาม จำเลยทั้งสี่เพิกเฉย ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ไม่อาจนำพระเครื่องดังกล่าวซึ่งมีมูลค่าประมาณ 100,000 บาท ออกจำหน่ายเป็นเหตุให้โจทก์ต้อง

ขาดประโยชน์จากเงินจำนวนดังกล่าว ขอให้จำเลยทั้งสองส่งมอบพระเครื่องจำนวนดังกล่าวพร้อมค่าเสียหาย

จำเลยทั้งสองให้การว่า พระเครื่องพิพาทเดิมเป็นของนายเหียนกับจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นสามีภรรยากันและเป็นบิดามารดาของจำเลยที่ 1 และที่ 4 ได้นำไปบรรจุไว้ในเจดีย์ซึ่งสร้างไว้ในบริเวณพระอุโบสถวัดโจทก์เพื่อบูชาพร้อมกับกระดูกนางจู้ แซ่ตั้ง หาได้อุทิศพระเครื่องให้แก่วัดโจทก์ไม่ นายเหียนกับจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 ได้ครอบครองอย่างเป็นเจ้าของตลอดมา พระครูประภาสธรรมาภรณ์ได้ร่วกับพวกลักลอบเจาะเจดีย์และลักพระเครื่องดังกล่าวจำเลยที่ 1 ทราบเรื่องจึงไปขอดู เมื่อเห็นว่าเป็นของนายเหียนและจำเลยที่ 2 จึงนำพระเครื่องดังกล่าวไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ และนำพระเครื่องไปเก็บไว้ที่ธนาคารด้วยความยินยอมของโจทก์โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองส่งมอบพระเครื่องพิพาทคืนโจทก์พร้อมกับชดเชยค่าเสียหาย

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าให้ยกคำขอเรื่องค่าเสียหายนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่านายเหียน บิดาจำเลยที่ 1 ได้บรรจุพระเครื่องพิพาทไว้ในเจดีย์บรรจุกระดูกนางจู้ แซ่ตั้ง เพื่อให้ลูกหลานเช่นไหว้เมื่อนายเหียนตาย จำเลยที่ 1 ที่ 2 ก็ยังไปเคารพกราบไหว้เจดีย์บรรจุกระดูกนางจู้ ตามประเพณีชาวจีนตลอดมา ไม่เคยสละละทิ้ง ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมเห็นว่า พระเครื่องพิพาทซึ่ง

บรรจุไว้ในเจดีย์บรรจุกระดูกของนางจู ยังเป็นของจำเลยทั้งสี่อยู่ จำเลยทั้งสี่หาได้
สละสิทธิครอบครองพระเครื่องพิพาทให้วัดโจทก์ไม่ จำเลยทั้งสี่จึงเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ในพระเครื่องพิพาท และมีสิทธิติดตามเอาคืนจากโจทก์ ซึ่งไม่มีสิทธิจะ
ยึดถือไว้ได้ การกระทำของจำเลยทั้งสี่ไม่เป็นละเมิดต่อโจทก์

พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์.

(เจริญ นิลเอสงฆ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สุนทร จันทรศักดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>